

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5136/2547

บริษัทไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

โจทก์

บริษัทนิปปอน คาร์โก้ แอร์ไลน์ส จำกัด

หรือบริษัทสายการบินนิปปอน คาร์โก้

แอร์ไลน์ส จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 368, มาตรา 369, มาตรา 615, มาตรา 616, มาตรา 620

สัญญารับขนของทางอากาศซึ่งมีข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญารับขนของทางอากาศปรากฏเป็นข้อความภาษาอังกฤษทั้งด้านหน้าและด้านหลังใบรับขนทางอากาศ โดยด้านหน้ามีข้อความพิมพ์ไว้ชัดเจนว่า คู่สัญญาให้ถือเอาข้อตกลงและเงื่อนไขในการขนส่งตามที่ระบุไว้ในแผ่นหน้าและแผ่นหลังของใบรับขนทางอากาศนี้เป็นข้อสัญญารับขนของทางอากาศ ทั้งมีข้อความให้ผู้ส่งสินค้ารับทราบข้อสังเกตเกี่ยวกับการจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งด้วย ผู้ส่งสินค้าอาจเพิ่มส่วนจำกัดความรับผิดได้โดยแจ้งมูลค่าสินค้าให้สูงขึ้นและชำระเงินเพิ่มเติมหากจำเป็น และแผ่นหลังของใบรับขนทางอากาศดังกล่าวได้ระบุข้อตกลงในกรณีที่ผู้ส่งสินค้าไม่ได้ระบุมูลค่าของสินค้าไว้ว่า ให้จำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งไว้ 20 ดอลลาร์สหรัฐต่อสินค้าหนัก 1 กิโลกรัม ซึ่งบริษัท อ. ได้ลงลายมือชื่อไว้ในฐานะตัวแทนของผู้ขายสินค้าหรือผู้ส่งสินค้าด้วย ซึ่งโจทก์มิได้นำสืบหักล้างข้อเท็จจริงดังกล่าว ย่อมรับฟังได้ว่า ตามสัญญารับขนสินค้านำหอมทางอากาศในคดีนี้ ผู้ส่งสินค้าได้ตกลงโดยชัดแจ้งในเงื่อนไขจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งแล้ว ข้อตกลงจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งจึงใช้บังคับแก่คู่

สัญญาขนส่งของทางอากาศในคดีนี้ได้ เมื่อปรากฏตามใบรับขนส่งทางอากาศว่าผู้ส่งสินค้าไม่ได้แจ้งมูลค่าสินค้าเพื่อการขนส่งไว้ ความรับผิดชอบของผู้ขนส่งในความเสียหายหรือสูญหายของสินค้าที่ขนส่งที่ตนเองรับขนส่งจึงถูกจำกัดไว้จำนวนเพียง 20 ดอลลาร์สหรัฐต่อน้ำหนักสินค้าที่ได้รับการได้รับความเสียหายหรือสูญหาย 1 กิโลกรัม

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากการรับขนส่งของทางอากาศจำนวน 194,174 บาท และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที่ 29 กันยายน 2542 จนถึงวันฟ้อง คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน 11,530.74 บาท รวมเป็นต้นเงินและดอกเบี้ยจำนวน 205,704.74 บาท กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การและแก้ไขคำให้การขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 150,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่ 29 กันยายน 2542 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความให้ 9,000 บาท สำหรับค่าขึ้นศาลให้ใช้แทนค่าทนายทรัพย์สินที่โจทก์ชนะคดี ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2 ค่าฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 ให้เป็นพับ

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งนั่งพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะ

อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบในความเสียหายและสูญหายของสินค้าน้ำหอมคาลวินไคลน์ที่จำเลยที่ 1 รับผิดชอบส่งตามใบรับขนทางอากาศ (Air Waybill) ซึ่งเป็นหลักฐานแห่งสัญญารับขนของทางอากาศซึ่งมีข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญารับขนของทางอากาศปรากฏเป็นข้อความภาษาอังกฤษทั้งด้านหน้าและด้านหลังใบรับขนทางอากาศทั้งสองฉบับเช่นเดียวกัน โดยด้านหน้ามีข้อความพิมพ์ไว้ชัดเจนว่า คู่สัญญาให้ถือเอาข้อตกลงและเงื่อนไขในการขนส่งตามที่ระบุไว้ในแผ่นหน้าและแผ่นหลังของใบรับขนทางอากาศนี้เป็นข้อสัญญารับขนของทางอากาศ ทั้งมีข้อความให้ผู้ส่งสินค้ารับทราบข้อสังเกตเกี่ยวกับการจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งด้วย ผู้ส่งสินค้าอาจเพิ่มส่วนจำกัดความรับผิดชอบได้ โดยแจ้งมูลค่าสินค้าให้สูงขึ้นและชำระเงินเพิ่มเติมหากจำเป็น และแผ่นหลังของใบรับขนทางอากาศดังกล่าวได้ระบุข้อตกลงในกรณีที่ผู้ส่งสินค้าไม่ได้ระบุมูลค่าของสินค้าไว้ว่า ให้จำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งไว้ 20 ดอลลาร์สหรัฐต่อสินค้าหนัก 1 กิโลกรัม ตามใบรับขนทางอากาศ ซึ่งบริษัทเอสคอร์ตฟอว์เวิร์ดตั้งจำกัด ได้ลงลายมือชื่อไว้ในฐานะตัวแทนของผู้ขายสินค้าหรือผู้ส่งสินค้าด้วย ซึ่งโจทก์มิได้นำสืบหักล้างข้อเท็จจริงดังกล่าว ย่อมรับฟังได้ว่า ตามสัญญารับขนสินค้าน้ำหอมคาลวินไคลน์ทางอากาศในคดีนี้ ผู้ส่งสินค้าได้ตกลงโดยชัดแจ้งในเงื่อนไขจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งแล้ว ข้อตกลงจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งจึงใช้บังคับแก่คู่สัญญาขนส่งของทางอากาศในคดีนี้ได้ เมื่อปรากฏตามใบรับขนส่งทางอากาศว่าผู้ส่งสินค้าไม่ได้แจ้งมูลค่าสินค้าเพื่อการขนส่งไว้ ความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ผู้ขนส่งในความเสียหายหรือสูญหายของสินค้าที่ขนส่งซึ่งที่ตนเองรับผิดชอบจึงถูกจำกัดไว้จำนวนเพียง 20 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อน้ำหนักสินค้าที่ได้รับความเสียหายหรือสูญหาย 1 กิโลกรัม คดีนี้ตามรายงานการสำรวจความเสียหายของสินค้าได้ระบุน้ำหนักของสินค้าน้ำหอมตามคำฟ้องที่ได้รับความเสียหายและสูญหายไว้จำนวน 31.7 กิโลกรัม จำเลยที่ 1 จึงต้อง

รับผิดชอบในความเสียหายและสูญหายของสินค้าจำนวนดังกล่าวต่อโจทก์ผู้รับประกันภัย
สินค้าน้ำหอมตามคำฟ้องซึ่งเป็นผู้รับช่วงสิทธิของบริษัทคิงพาวเวอร์ดีวีพี จำกัด
ผู้รับตราส่งซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเป็นเงิน 634 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 29 กันยายน 2542 ซึ่งเป็นวันที่โจทก์ได้خذใช้ค่า
สินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ฟังขึ้นบางส่วน

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 634 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2542 เป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินไทย
ให้คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ เวลาที่ใช้เงิน แต่ทั้งนี้ต้นทุนเงินต้องไม่เกินจำนวน
150,000 บาท ตามคำพิพากษาศาลทวิพินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลาง นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทวิพินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นนี้ให้เป็นพับ.

(สุวัฒน์ วรรณะหทัย-กำพล ภูสุดแสง-อุดมศักดิ์ นิติมนตรี)

ศาลทวิพินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ - นายสุพิศ ปราณีตพลกรัง
ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>